



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DECRETI SINDACALI

N. 8 del 07/08/2026

OGGETTO: Designazione Componente del Consiglio di Amministrazione della SACAL S.p.A.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni di domenica 25 Maggio 2025 e successivo turno di ballottaggio di domenica 8 Giugno 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco di questo Comune;

Visti:

- l'art. 51 *"Nomine di competenza del Sindaco" del vigente Statuto Comunale il quale stabilisce che "I rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni sono nominati sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio fra persone di qualifica e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti(..) La cessazione della carica del Sindaco per qualunque causa determina la decadenza dei rappresentanti e degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori(...)"*;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, stabilisce al comma 8 *"Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, aziende e istituzioni" e al comma 9 "Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico (...)"*;
- l'art. 2449 del Codice Civile, rubricato al Titolo V – Delle Società - Capo V Società per azioni - Sezione XIII – delle Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, stabilisce al comma 1 *"Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci....."* ed al comma 2 *"Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea....."*

Richiamato lo Statuto della SACAL S.p.A. e, in particolare, il vigente art. 18 co. 4: " L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, due (2) membri saranno così nominati:

- uno dal socio "Comune di Lamezia Terme"
- uno dal socio "Regione Calabria"

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri:

A) due (2) membri saranno nominati direttamente come segue:

- uno dal socio "Comune di Lamezia Terme";
- uno dal socio "Regione Calabria";

B) un (1) membro sarà designato a rotazione dagli altri soci pubblici, con un ordine di nomina secondo la rispettiva partecipazione al capitale sociale, iniziando dal socio con più azioni.

C) I restanti due membri saranno nominati con il voto favorevole, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Preso atto degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni contenuti nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 08.07.2025;

Tenuto conto della necessità di garantire la presenza del rappresentante del Comune di Lamezia all'interno del Consiglio d'amministrazione della SACAL S.p.A.;

Visto ed esaminato il curriculum del Dr. Angelo Ferraro, *****, dal quale si evince anche il possesso dei requisiti di cui al punto 2) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56, del 08.07.2025;

Vista la dichiarazione prodotta dallo stesso ai sensi del DPR n. 445/2000 e contenente anche i requisiti per la nomina e la designazione di cui al punto 1) della citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 08.07.2025;

Ritenuto, ai sensi della normativa sopra richiamata, di designare in rappresentanza del Comune di Lamezia Terme, il Dr. Angelo Ferraro quale componente del Consiglio di Amministrazione della SACAL S.p.A.;

Tenuto conto che tale scelta non comporta riflessi diretti e indiretti sul Bilancio dell'Ente

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. n.267/2000;
- il D.lgs. n. 175/2016;
- Lo Statuto Comunale vigente;

DESIGNA

per le motivazioni sopra riportate

quale componente del Consiglio di Amministrazione della SACAL S.p.A. il dott. Angelo Ferraro, ***** che si impegna a rispettare tutte le condizioni riportate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56, del 08.07.2025;

da atto, altresì, che:

la durata della predetta designazione è fissata dall'art. 18, comma 6, dello Statuto della SACAL S.p.A. che stabilisce "L'organo amministrativo dura in carica per tre (3) esercizi sociali ed è rieleggibile.....";

la designazione di cui sopra possono essere revocate al venir meno dei requisiti di carattere generale, nonché al venir meno di quanto previsto al punto B) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 08.07.2025, sopra citata;

DISPONE

la comunicazione immediata del presente atto alla SACAL S.p.A.

Lamezia Terme, lì 07/08/2026

Il Sindaco

MURONE MARIO